

1516572-83.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199290/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 26299164 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2199290 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516572-83.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516572-83.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199290/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 26299164 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2199290 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 14h40min, à Rua João Padilha, nº. 198, Vila Prudente, nesta cidade, o acusado estaria mantendo em depósito, para fins de tráfico, 36 porções de tamanhos variados de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-

toxicológico está a fls. 146/148. A denúncia foi recebida (fls. 100/102), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e notificado, ofertou defesa preliminar (fls. 155). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 37, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência parcial desta ação penal, desclassificação a conduta inicialmente imputada ao acusado para aquela prevista no art. 37, da Lei nº 11.343/06. Os policiais militares Mario e Carlos relataram ter avistado o réu em um ponto conhecido pelo comércio de drogas. Disseram ter o réu fugido. Mario afirmou que durante a fuga não o perdeu de vista e não o viu parando em algum local. Os policiais referiram ter apreendido com o réu um rádio transmissor, tendo ele admitido que atuava como "olheiro", isto é, avisando traficantes sobre eventual chegada da polícia. As testemunhas disseram que os entorpecentes foram localizados sob um registro d'água localizado no caminho por onde o réu passou. Mario disse que o réu não admitiu que a droga estava na sua posse. Carlos Alberto referiu não ter visto o acusado arremessando as drogas onde foram localizadas. Interrogado em juízo, Rogério negou que as drogas apreendidas estavam na sua posse, mas confessou que, por cem reais diários, atuava como "olheiro", avisando traficantes sobre eventual chegada de policiais. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas. A prova testemunhal produzida, em que pese não tenha corroborado a descrição fática constante da exordial acusatória, como explicitado, demonstrou que o réu colaborou no dia dos fatos como informante de grupo ou organização destinada à prática do delito de tráfico de entorpecentes. As drogas não foram apreendidas em poder do acusado, mas sim em via pública, sob um registro d'água distante de onde ele foi inicialmente avistado. Ademais, as testemunhas, como já referido, não viram o réu, durante a fuga, dispensar os entorpecentes. Assim, forçoso seria imputar o réu a posse da droga. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 2 anos de reclusão e 300 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A confissão não servirá à atenuação das sanções nos termos da Súmula nº 231, do Colendo STJ. Em razão da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente duas vezes na forma genérica, com base nas condenações das 26ª e 27ª Varas Criminais desta Capital (fls. 125/129) - é de rigor a exasperação das penas em um terço: 2 anos, 8 meses reclusão e 400 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP em vista da reincidência. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA, qualificado nos autos, às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 400 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 37 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes, bem como a destruição do rádio oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA